

KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI (KÖSOB) UYGULAMA ESASLARI

1. Amaç ve Modeller

Bu esaslar; otoyol, köprü ve tünel projelerinin kamu-özel sektör ortaklığı (KÖSOB) modeliyle yapımı ve işletmesine ilişkin usulleri düzenler. Kurumda iki KÖSOB modeli uygulanır: Yap-İşlet-Devret (YİD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD). YİD modelinde yüklenici yapım finansmanını üstlenir ve sözleşme süresi boyunca işletme gelirini alır; İHD modelinde mevcut bir tesisin işletmesi bedel karşılığı devredilir.

KÖSOB sözleşme süresi, yapım süresi dahil azami 25 yıldır. Dinlenme ve hizmet tesislerinin işletme devri KÖSOB kapsamında değildir; bu tesisler, Otoyol Hizmet Tesisleri Planlama ve Tasarım Standartlarında belirtilen azami 15 yıllık kiralama usulüne tabidir.

2. Mevcut KÖSOB Projeleri

Proje	Model	Sözleşme Dönemi	İşletme Süresi
O-7 Kuzey Otoyolu	YİD	2019 - 2041	22 yıl
O-12 Ege Otoyolu	YİD	2024 - 2049	25 yıl
Boğaz Köprüsü işletmesi	İHD	2021 - 2035	14 yıl

3. Trafik Garantisi ve Gelir Paylaşımı

YİD sözleşmelerinde yükleniciye araç geçiş garantisi verilebilir. O-7 Kuzey Otoyolu sözleşmesindeki garanti 45.000 araç/gündür; gerçekleşen yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) garantinin üzerinde kaldığı sürece kurum garanti ödemesi yapmaz. Gerçekleşme garantinin altında kalırsa fark, yıllık mutabakat raporuyla hesaplanır ve izleyen yılın bütçesinden ödenir. Güncel YOGT değerleri Trafik Hacim tablolarından izlenir.

Gerçekleşen gelirin garanti seviyesine karşılık gelen tutarı aşan kısmının yüzde 30'u kurum payı olarak tahsil edilir. Ücret tarifeleri her yıl kurumun yayımladığı tarifeye tabidir; yüklenici tek taraflı zam yapamaz (bkz. 2026 Yılı Ücret Tarifesi).

4. Hizmet Seviyesi Yükümlülükleri

KÖSOB işletmecisi; kar mücadelesi, olay müdahale, bakım ve trafik bilgilendirme hizmetlerini kurumun ilgili yönerge ve planlarındaki standartlarda sağlamak zorundadır. Başlıca performans göstergeleri: birinci öncelikli güzergahlarda kar geçiş aralığının 2 saati aşmaması, olaylara ilk müdahalenin 45 dakikada başlaması ve yıllık kullanıcı memnuniyeti anketinde en az yüzde 75 memnuniyet.

Gösterge ihlallerinde sözleşmede tanımlı hizmet kesintisi cezaları uygulanır; bir takvim yılında üç kez aynı göstergenin ihlali, kurumun işletmeye el koyma sürecini başlatma hakkı doğurur. Denetimler kurum kontrol teşkilatı ve bağımsız denetim firması tarafından birlikte yürütülür; bağımsız denetçi raporları yılda iki kez genel müdürlüğe sunulur.

5. Devir Esasları

Sözleşme süresi sonunda tüm yapılar, bakımlı ve işler durumda, bedelsiz olarak kuruma devredilir. Devirden 2 yıl önce ortak durum tespit komisyonu kurulur; komisyon, üstyapı ve sanat yapılarının durumunu Köprü ve Viyadük Denetim Prosedüründeki skrolama sistemiyle raporlar. Skoru 3 ve üzeri çıkan elemanların onarımı, devir öncesinde işletmeci tarafından tamamlanmak zorundadır; tamamlanmayan onarımların bedeli kesin teminattan karşılanır.